Tarih & Sayı : 30/03/2020_029

Yasal Mevzuat **: Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.**

.

KONU ÖZET **:**

Bilindiği gibi, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmış ve burada **belirlenen mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran** aylarında vermeleri gereken **muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin** verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6'şar ay uzatılarak ödemelerin **Ekim, Kasım ve Aralık** aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlanmış ve bu konu 2020_036 Sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Bu sirkülerimizde ise mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmıştır.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında "213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, 518 No.lu Tebliğde, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen

mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu düzenleme, mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan belirlenmiş alıcılardan mücbir sebep halinde bulunanlar için geçerlidir.

Aşağıda belirtilen mükelleflerden kısmi tevkifat alıcısı kapsamında olanlara, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek kısmi tevkifata tabi alımlarla ilgili faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir:

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağına tabi olan aşağıdaki mükelleflerden kısmi tevkifat alıcısı kapsamında olanlara, yasağın başladığı 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih (bu tarihler dahil) arasında düzenlenecek kısmi tevkifata tabi alımlarla ilgili faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

- 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler,

- 22/3/2020 tarih itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren SMMM ve YMM'ler (meslek mensupları) tarafından verilen mükellefler.

Diğer taraftan, mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayanların, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen uygulamaya tabi kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

…

Kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler (Tebliğin I/C-2.1.3.2 bölümü) ile kısmi tevkifat kapsamındaki teslimlerin (Tebliğin I/C-2.1.3.3 bölümü) ayrıntısı KDV Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Av. Özge BİTİŞ

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ - Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr